

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 717/2536	นาย ชำนิ อ้อ สกุล บริษัท มณฑล ชัย ห่องเย็น จำกัด	โจทก์ จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 443		

จำเลยให้ ว. ลูกจ้างชั่วคราวรับรถบรรทุกคันเกิดเหตุไปรับปลาที่จังหวัดภูเก็ตมาส่งที่จังหวัดสมุทรสาคร แต่ปลาที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีว. จึงรอรับปลาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตวันเกิดเหตุ ว. ขับรถบรรทุกพาคณงานของจำเลยไปเที่ยวที่หาดป่าตอง จำเลยมีตัวแทนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อ ว. ขับรถบรรทุกไปถึงจังหวัดภูเก็ตไม่มีปลา จำเลยก็น่าจะมีระเบียบให้คนขับรถบรรทุกมอรถบรรทุกไว้ในความรับผิดชอบของตัวแทน แต่จำเลยไม่ได้สั่งหรือดำเนินการดังกล่าว ถือได้ว่าจำเลยยินยอมมอบให้ ว. ควบคุมดูแลรถบรรทุกตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต ว. สามารถนำรถบรรทุกไปใช้ได้ตลอดเวลา การที่ว. ขับรถบรรทุกพาคณงานของจำเลยไปเที่ยว ถือได้ว่ากระทำไปในการที่จ้างของจำเลย จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจึงต้องรับผิดชอบร่วมกับ ว. การที่ว. กระทำละเมิดเป็นเหตุให้บุตรโจทก์ถึงแก่ความตายโจทก์ผู้บิดาจึงขาดไร้ผู้อุปการะเลี้ยงดู ย่อมมีสิทธิจะได้รับ ค่าอุปการะเลี้ยงดูอันเป็นค่าสินไหมทดแทนส่วนหนึ่ง ตามกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าในขณะที่นั้นผู้ตาย จะได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาหรือไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนน-1144 ภูเก็ต และเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนางสาวปิฐินันท์ อ้อสกุล จำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-0600 สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2528 นางสาวปิฐินันท์ขับรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนน-114 ภูเก็ต จากอำเภอเมือง ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตไปตามถนนบารมีมุ่งหน้าไปตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัด ภูเก็ตระหว่างรถวิ่งผ่านทางโค้ง มีนายวิชัยหรือดำหรือเดชลูกจ้างของจำเลยซึ่งอยู่ ระหว่างรอรับปลาจากจังหวัดภูเก็ตนำกลับไปบริษัทจำเลยที่จังหวัดสมุทรสาครอันอยู่ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-0600 สมุทรสาคร เล่นสวบนทางด้วยความเร็วสูงและล้ำเส้นกึ่งกลางถนนเข้ามาในช่อง เติมนรถของนางสาวปิฐินันท์อันเป็นการขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้รถยนต์บรรทุก ของจำเลยเฉี่ยวชนรถยนต์ของโจทก์ที่นางสาวปิฐินันท์เป็นผู้ขับ ทำให้ประตูลังด้าน ขวาของรถยนต์บรรทุกของรถจำเลยกระแทกด้านหน้าทางขวาตรงที่นั่งคนขับของ รถยนต์โจทก์เป็นเหตุให้น้ำรถยนต์ยุบถูกนางสาวปิฐินันท์ได้รับบาดเจ็บถึงแก่ความ ตายในเวลาต่อมาและรถโจทก์เสียหลักตกลงไปในคูกระแทกกับกำแพงกันดินได้รับความเสียหายเสียค่าซ่อมเป็นเงิน 47,700 บาท โจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ศพให้นางสาวปิฐินันท์ตามประเพณีท้องถิ่นพอสมควรแก่ฐานะานุรูปเป็นเงิน 73,050 บาท ต้องขาดไร้อุปการะเลี้ยงดู เพราะขณะนางสาวปิฐินันท์ยังมีชีวิตอยู่ นางสาวปิฐินันท์ประกอบกิจการค้ามีรายได้ประมาณเดือนละ 300,000 บาท ได้ส่งเสียเลี้ยงดู โจทก์เดือนละ 3,000 บาท ขอดคิดเป็นเวลา 10 ปีเป็นเงิน 360,000 บาท รวมเป็นเงิน ค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 480,750 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าสินไหม ทดแทนและดอกเบี้ยให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า อุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันเกิดโดยความประมาทของนางสาว ปิฐินันท์แต่ผู้เดียว จำเลยไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับนายวิชัยหรือดำหรือเดช เพราะจำเลย มิได้เป็นนายจ้างของนายวิชัย และขณะเกิดเหตุนายวิชัยได้ขับรถยนต์หมายเลข

ทะเบียน 80-0600 สมุทรสาคร โดยมีได้รับอนุญาตจากจำเลยไปธุระส่วนตัว จึงมิได้
เป็นการขั้บรยยนต์ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้าง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่า
ขาดไร้อุปการะจากจำเลย เพราะระหว่างนางสาวปิฐินันท์มีชีวิตอยู่มิได้ประกอบอาชีพ
การงานใดอันมีรายได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 184,650 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จ โจทก์และจำเลย
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าโจทก์เป็นบิดาโดยชอบด้วย
กฎหมายของนางสาวปิฐินันท์ ออสกุลและเป็นเจ้าของรถยนต์กระบะหมายเลข
ทะเบียน น-1144 ภูเก็ตจำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-
0600สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2528 นางสาวปิฐินันท์ ขั้บรถกระบะ
หมายเลขทะเบียน น-1144 ภูเก็ต จากอำเภอเมืองภูเก็ตไปตามถนนมุ่งหน้าไปหาด
ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตนายวิชัยหรือดำหรือเดชลูกจ้างจำเลยขั้บรยยนต์
บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-0600 สมุทรสาคร เล่นสวนทางมาแล้วเกิดเฉี่ยวชน
กัน เป็นเหตุให้นางสาวปิฐินันท์ถึงแก่ความตายรถยนต์กระบะของโจทก์ได้รับความ
เสียหาย โจทก์เสียค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพเป็นเงิน 64,650 บาท

พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่ว่า นายวิชัยขั้บรยยนต์โดยประมาทหรือไม่ โจทก์มี
นางสาวสมศรี ออสกุล และนายบุญชัย ศิริวัฒน์เวชกุล เบิกความว่า นางสาวปิฐินันท์
ขั้บรถด้วยความเร็วประมาณ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เมื่อถึงทางโค้งก็ชะลอ
ความเร็วลง เมื่อรถยนต์แล่นไปเกือบถึงหาดป่าตองทางโค้งมาก นางสาวปิฐินันท์
ชะลอความเร็วรถลงเหลือประมาณ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะเดียวกับพยานเห็น
รถยนต์บรรทุกแล่นสวนทางด้วยความเร็วสูงและแล่นล้ำเข้ามาในช่องเดินรถของ

นางสาวปิฐินันท์ นางสาวปิฐินันท์หักหลบแต่ไม่พ้นรถยนต์บรรทุกได้เฉี่ยวชนรถยนต์ที่นางสาวปิฐินันท์ขับ เห็นว่านางสาวสมศรีนั่งด้านหน้าคู่กับนางสาวปิฐินันท์ ย่อมเห็นเหตุการณ์ชัดเจนกว่าผู้อื่น ส่วนนายบุญชัยแม้จะนั่งอยู่ตอนหลังด้านข้างรถยนต์ กระบะแต่หันหน้าออกสู่ถนน ย่อมจะเห็นเหตุการณ์เช่นกัน ประกอบกับร้อยตำรวจตรีสุเทพ กุหลาบทองเบิกความยืนยันว่าพยานได้ไปยังที่เกิดเหตุทำแผนที่สังเขป และถ่ายภาพที่เกิดเหตุไว้ ร้อยตำรวจตรีสุเทพไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใด เชื่อว่าเบิกความไปตามจริง เมื่อพิจารณาแผนที่สังเขปบริเวณที่เกิดเหตุเอกสารหมายเลข.28 แล้ว จะเห็นได้ชัดว่าในช่องเดินรถของนางสาวปิฐินันท์มีกระจกแตกกับบานประตูรถยนต์บรรทุกตกอยู่ และมีรอยเบรคของรถยนต์บรรทุก นอกจากนี้มีบานประตูรถยนต์บรรทุกตกอยู่ใกล้ต้นมะพร้าวห่างจากบานประตูรถยนต์บรรทุกบานแรก 23.30 เมตร และรถยนต์บรรทุกยังแล่นไปชนกำแพงบ้านซึ่งอยู่ทางด้านขวาของถนนซึ่งเป็นทิศทางที่รถยนต์บรรทุกแล่นมุ่งหน้าไปห่างประตูรถยนต์บรรทุกบานที่สอง 30 เมตร เมื่อคิดระยะซึ่งบานประตูรถยนต์บรรทุกตกอยู่บนถนนไปจนถึงจุดที่รถยนต์บรรทุกหยุดตามแผนที่สังเขปเป็นระยะทางถึง 50 เมตรเศษ แสดงให้เห็นว่ารถยนต์บรรทุกแล่นมาด้วยความเร็วสูง ประกอบกับบริเวณเกิดเหตุเป็นทางโค้ง จึงไม่อาจควบคุมรถให้อยู่ในช่องเดินรถของตนได้ ที่นายจินดา วรรณทอง และนายพนัส ปลื้มเนตรพยานจำเลยเบิกความว่ารถยนต์บรรทุกชนต้นมะพร้าวข้างทางก่อนแล้วรถยนต์กระบะแล่นมาชนท้ายรถยนต์บรรทุกนั้น จึงขัดกับแผนที่เกิดเหตุดังกล่าวมาไม่น่าเชื่อ คำเบิกความของนางสาวสมศรีและนายบุญชัยมีน้ำหนักน่าเชื่อมากกว่าฟังได้ว่า นายวิชัยขับรถยนต์บรรทุกโดยประมาทชนรถยนต์กระบะเป็นเหตุให้นางสาวปิฐินันท์ถึงแก่ความตาย และรถยนต์กระบะได้รับความเสียหาย อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์

ในปัญหาที่ว่า นายวิชัยกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยให้นายวิชัยขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุไปรับปลาที่จังหวัดภูเก็ต มาส่งที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ปลาที่จังหวัดภูเก็ตไม่มี นายวิชัยจึงรอรับปลาอยู่ที่

จังหวัดภูเก็ต วันเกิดเหตุนายวิชัยขับรถยนต์บรรทุกพาคณงานของจำเลยไปเที่ยวที่หาดป่าตอง เห็นว่าจำเลยมีตัวแทนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อนายวิชัยขับรถยนต์บรรทุกไปถึงจังหวัดภูเก็ตไม่มีปลา จำเลยก็น่าจะมีระเบียบให้คนขับรถบรรทุกมอบรถยนต์บรรทุกไว้ในความรับผิดชอบของตัวแทน แต่จำเลยไม่ได้สั่งหรือดำเนินการดังกล่าว ถือได้ว่าจำเลยยินยอมมอบให้นายวิชัยควบคุมดูแลรถยนต์บรรทุกตลอดระยะเวลาที่นายวิชัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนายวิชัยสามารถนำรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุไปใช้ได้ตลอดเวลาการที่นายวิชัยขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุพาคณงานของจำเลยไปเที่ยวกรณีถือได้ว่านายวิชัยกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจึงต้องรับผิดชอบร่วมกับนายวิชัย

ในปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ควรได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1563 บัญญัติว่าบุตรจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบังคับให้บุตรมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูบิดามารดาไม่ว่าบิดามารดาจะมีฐานะมั่งมีหรือยากจนและประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้หรือไม่และตามมาตรา 443 วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลใดต้องขาดรายได้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซ้รู้ ท่านว่าบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เห็นว่าการที่นายวิชัยกระทำละเมิดเป็นเหตุให้นางสาวปิฐินันท์บุตรโจทก์ถึงแก่ความตาย โจทก์ผู้บิดาจึงขาดรายได้ผู้อุปการะเลี้ยงดูย่อมมีสิทธิจะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูอันเป็นค่าสินไหมทดแทนส่วนหนึ่งตามกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าในขณะนั้นผู้ตายจะได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาหรือไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ